

1501864-08.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... portanto, a grave ameaça elementar do crime de roubo.

Tão pouco merece acolhimento o pedido para que fosse reconhecido o delito de roubo em sua forma tentada, isso porque o simples fato da vítima Jéssica ter realizado o acompanhamento dos roubadores e recuperado seu celular na sequência, não exclui o fato de já ter se consumado o roubo, que pressupõe apenas a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501864-08.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501864-08.2021.8.26.0537 - Controle n. 2021/001605

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

JORGE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA, SAMUEL MIGUEL MOREIRA e BIANCA PEREIRA SABINO, qualificados às fls. 22/27, foram denunciados como incurso nos artigos 155, §4º, IV, e art. 157, § 2º, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, nesta cidade e comarca de Diadema, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para si uma bolsa contendo RG, título de eleitor, documentos médicos, carregador de celular e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie, bens pertencentes à vítima Silvana Maria de Souza. Foram, também, denunciados porque, logo após a conduta acima narrada, por volta das 19h40min, na Avenida Presidente Café Filho, altura do n. 100, bairro Casa Grande, também nesta comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, bem pertencente à vítima Jéssica Alves de Oliveira.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de COVID-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, proferiu-se decisão convertendo em preventiva as prisões em flagrante dos réus (fls. 83/86), após manifestações do Ministério Público (fls. 74/76) e da

Defensoria Pública (fls.77/82). Mandados de prisão cumprido às fls. 100,101 e 132. A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2021(fl. 98/99). Os réus foram citados (fls. 136, 160 e 162) e às fls. 166/167 e 170/171 apresentaram respostas à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls.172/173), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou em 31 de março de 2022, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e interrogados os réus, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido, ressaltou que a materialidade foi comprovada nos autos pelo auto de exibição e apreensão constantes nos autos, bem como pelos laudos periciais apresentados. Pontuou que a dinâmica dos fatos é inconteste e que as versões dos acusados foram inconsistentes e colidentes, tanto em solo policial, como em juízo, enquanto as versões das vítimas, por outro lado, foram bastante firmes e coerentes. No tocante à dosimetria, em relação à ré Bianca pontuou que se trata de ré primária. Em segunda fase, em relação ao réu Jorge pontuou reincidência específica; quanto à Samuel, pontuou dupla reincidência. Em terceira fase, ressaltou como causa de aumento de pena o concurso de agentes, em ambos os delitos. Por fim, requereu que se cuidando de roubo e furto majorados, seja fixado regime inicial fechado, em relação aos três acusados, para início do cumprimento da pena.

A defesa dos réus Bianca e Jorge, por sua vez, requereu a absolvição dos réus em razão da insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, alegou que a vítima do furto não reconheceu nenhum dos dois réus, sendo que ambos negaram os fatos, tanto em solo policial, quanto em juízo. Na hipótese de condenação, requereu a desclassificação da conduta de roubo para furto, com a consequente aplicação de do instituto crime continuado, sendo afastado o concurso material. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento de tentativa em relação à vítima Jéssica, uma vez que esta fez o acompanhamento dos réus, sem perdê-los de vista, e recuperou seu celular ali mesmo no local da abordagem. Em relação ao réu Jorge pugnou pela aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2, do Código de Processo Penal e, para início do cumprimento da pena, requereu a fixação de regime diverso do fechado.

Já a D. Defesa do réu Samuel, em suma, pleiteou a absolvição do réu ante à fragilidade da prova, afirmou que o réu negou a autoria dos fatos e nenhum objeto ilícito foi encontrado em seu poder. Ressaltou que a vítima do furto não reconheceu o réu e, com relação ao roubo, requereu seja invalidado o reconhecimento, tendo em vista que as características narradas pela vítima não correspondem com as do réu que foi reconhecido em audiência pela mesma, requerendo a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do conjunto probatório. Em caso de condenação, requereu que esta se dê apenas em relação ao crime em que houve reconhecimento da vítima, bem como reconhecimento de continuidade delitiva. Requereu, ainda, aplicação da detração penal, nos moldes do artigo 387, § 2, do Código de Processo Penal, e fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/21), auto de exibição e apreensão e entrega (fl. 28), fotografias (fls. 42/43) e pela prova oral produzida.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado, o réu Samuel Miguel Moreira negou os fatos. Informou que, por ocasião dos fatos, estava junto aos demais réus usando drogas, que naquela rua costumam ficar várias pessoas usando entorpecentes, que Jorge e Bianca queriam ir até outro local buscar mais drogas, que ele não quis ir junto, mas emprestou seu carro para que os dois fossem e ficou no local esperando eles voltarem, que não sabe porque

foi reconhecido por uma das vítimas, que Jorge e Bianca ficaram fora com seu carro por aproximadamente uma hora e, quando voltaram, a polícia praticamente chegou ao mesmo tempo, realizando a abordagem dos três, que não conhecia os policiais que realizaram a abordagem.

Ouvido em Juízo, o réu Jorge Eduardo Santos de Oliveira negou os fatos. Informou que, naquele dia, não estava presente no momento do roubo, que estava na rua onde aconteceu a abordagem usando drogas, que viu um carro parando no local e os policiais chegando e abordando todo mundo, que chegou uma vítima e perguntou se ele que tinha a roubado, que ele falou que não, que estava no local desde 17h e polícia chegou por volta de 19h/20h, que não tinha nenhum veículo no local, que conhecia o Samuel apenas por usarem drogas naquela mesma rua, que não sabe qual o carro do réu Samuel, nem as características, que não sabe porque foi reconhecido por uma das vítimas, pois não participou dos fatos, que conhece os policiais porque eles sempre estão na região.

A ré Bianca Pereira Sabino igualmente negou os fatos, disse que estava no local em que ocorreu a abordagem usando drogas, mas não participou dos crimes, que passou uma pessoa e pediu que ela segurasse o celular enquanto ia comprar drogas, que a pessoa que deixou o telefone com ela não é nenhum dos réus presentes na audiência, que conhece as pessoas de Samuel e Jorge apenas do local onde usavam as drogas, que o carro de Samuel estava estacionado bem mais pra frente do local onde estavam parados, que no local da abordagem teve contato com uma das vítimas, que esta vítima a reconheceu como sendo uma das pessoas que participaram do crime ainda no local da abordagem, que já conhecia os policiais apenas de vista.

Tais versões, entretanto, foram frontalmente contrariadas pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelos réus. Com efeito, a vítima Silvana Maria de Souza narrou que estava andando na rua e um rapaz desceu de um carro muito rapidamente e puxou a bolsa de seu braço, que o carro era de cor azul, que o rapaz que desceu do carro era o passageiro do veículo, que no banco de trás tinha uma mulher. No dia conseguiu visualizar bem as pessoas, que na ocasião levaram sua bolsa, onde carregava alguns documentos, carregador de celular e outros objetos pessoais, que teve restituída apenas sua carteira e alguns documentos, que a polícia entrou em contato com ela e informou que teria encontrado seus pertences, oportunidade em que ela se dirigiu até a delegacia, que na delegacia foi capaz de reconhecer os indivíduos sem sombras de dúvidas. Em audiência, apresentadas pessoas para reconhecimento, a vítima disse não mais lembrar das feições dos furtadores.

A vítima Jéssica Alves de Oliveira, por sua vez, informou que estava voltando do trabalho e um carro parou próximo a ela, no carro estavam um senhor como motorista, um rapaz moreno no banco da frente e uma moça no banco de trás, que o rapaz moreno ficou mexendo em alguma coisa dentro do carro, que achou que iam pedir alguma informação, que de repente este rapaz moreno desceu do carro e pediu que ela entregasse o celular, que ela não entregou a princípio, justificando que não entregaria porque tinha acabado de comprar, que o rapaz ficou segurando sua mão para que ela entregasse o celular, que este rapaz mexeu na roupa e ela pensou que pudesse estar armado e então entregou o celular, que antes de descer do carro o rapaz já estava mexendo em alguma coisa dentro do carro, que o rapaz levantou a blusa e ela viu alguma coisa, que não conseguiu distinguir se era uma arma ou uma faca, que os demais ocupantes do veículo ficaram olhando a ação, que soltou o celular porque achou que o réu pegaria alguma arma e poderia machucá-la, que o veículo era azul marinho e não se lembra o modelo, que após os fatos o réu embarcou novamente no veículo e saíram do local, que o carro em que saíram era velho e demorou para pegar quando ligaram, que o carro estava andando bem devagar. Avistou um rapaz dentro de um outro veículo mexendo no celular e perguntou se ele poderia ajudá-la a seguir o veículo, que foram seguindo até o momento em que avistaram os réus parando o carro, descendo e sentando na rua, que neste momento ligou para a polícia, que não perdeu os réus de vista em nenhum momento, que os réus, antes de chegar ao destino final, pararam em um local, que parecia uma espécie de ponto de venda de drogas, que teve seu celular recuperado, que o celular foi encontrado com a mulher que estava no banco de trás, que observou de longe a polícia conversando

com os réus e viu a mulher tirando entregando o celular a um policial, que o policial veio até ela no momento e pediu que ela desbloqueasse o celular, que viu os réus saindo do carro durante a abordagem policial com outros objetos, que quando foi até a delegacia prestar declarações conversou com outra mulher que lhe disse que teria sido vítima de um assalto minutos antes. Apresentadas três pessoas para reconhecimento no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, a vítima reconheceu a ré (n. 03) como sendo a mulher que estava no banco de trás do carro no dia dos fatos. Apresentadas 3 pessoas para reconhecimento do Centro de Detenção Provisória de Diadema, a vítima reconheceu o réu Samuel (n. 01) como sendo aquele que era o motorista do veículo. Apresentadas 3 pessoas para reconhecimento no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II, a vítima reconheceu o réu Jorge (n. 02) como sendo aquele que desceu do veículo e pegou o celular de sua mão.

Considere-se, a propósito, que as palavras da vítima em crimes de roubo, que normalmente são praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descreve com segurança como se deu a prática criminosa e reconhece, da mesma maneira, os réus como as pessoas que cometeram o delito.

Além disso, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Dhiego Nery Martins da Silva, policial militar, afirmou que foi um recebido chamado via COPOM dando conta que uma vítima teria sofrido um roubo na divisa de áreas de São Bernardo do Campo e Diadema, que a vítima havia pedido para um civil ajudá-la seguindo o carro, que se deslocaram até o local informado via COPOM e foi realizada abordagem dos indivíduos, que o celular da vítima estava dentro da calça da ré Bianca e caiu na hora em que ela se levantou, que conduziram as partes à delegacia, que outra vítima também tinha ligado 190 e relatado um roubo por indivíduos em um veículo com as mesmas características, que no veículo se lembra que foram encontradas uma ou duas facas, que não conhecia os réus antes dos fatos, que a vítima Jéssica estava no local da abordagem quando chegaram e que, quando abordados, os réus estavam próximo ao veículo, do outro lado da rua.

No mesmo sentido, a testemunha Luis Roytman de Campos, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que tomaram conhecimento via COPOM de um roubo em andamento, que uma vítima havia sido roubada e estava acompanhando os roubadores em outro veículo, que realizaram a abordagem, que no momento da abordagem os réus estavam há aproximadamente 20 metros do veículo estacionado, que o celular da vítima Jéssica caiu da calça da ré Bianca, que dentro do veículo foi localizada uma faca, que tomou conhecimento que outra vítima também teria sido vítima de roubo pelos mesmos indivíduos, que não recorda se foram encontrados outros documentos de interesse policial, pois quem fez a vistoria do veículo foi outra equipe, mas acredita que lá estavam os documentos da outra vítima, não sabendo precisar essa informação.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos indicando que a vítima ou os policiais conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Aliás, os réus nada falaram nesse sentido.

Verifica-se, portanto, que os réus saíram a bordo do veículo Ford/Fiesta, mancomunados para prática de delitos patrimoniais, sendo que, enquanto a vítima Silvana caminhava pela rua, os réus se aproximaram com o veículo, oportunidade em que o réu Jorge desembarcou e arrebatou a bolsa que estava no ombro da vítima, evadindo-se os três em posse do bem. Não satisfeitos, os réus seguiram a bordo do veículo e, novamente, Jorge desembarcou e abordou desta vez a vítima Jéssica, ordenando que a mesma o entregasse seu celular, no entanto, a vítima resistiu, momento em que Jorge simulou estar armado e Jéssica, atemorizada, entregou-lhe o celular. Nessas condições, a condenação dos réus pela prática dos crimes de furto e roubo é a medida de rigor que se impõe.

Em relação à alegação das defesas de que os réus não foram reconhecidos pela vítima do delito de furto, ressalto que a mesma vítima informou que não teve dúvidas ao reconhecê-los em solo policial, além de descrever em juízo as características do veículo utilizado de maneira assertiva. Ademais, os bens da vítima Silvana foram encontrados em poder dos réus, fato inconteste e preponderante.

Observo, ainda, que os réus apresentaram versões amplamente diversas entre si, tendo o réu Samuel narrado que emprestou seu carro para Jorge e Bianca irem até outro local, enquanto Jorge e Bianca, por sua vez, afirmaram que apenas conheciam Samuel de vista. Jorge disse que sequer sabia qual era o carro de Samuel e Bianca disse que estava no local desde às 17h, admitindo que o celular da vítima Jéssica estava em sua posse, mas justificando que alguém teria pedido que ela segurasse o objeto, não fornecendo qualquer qualificação desta suposta pessoa que deixou o celular ela.

O pedido da defesa dos réus Samuel e Bianca no sentido de desclassificar a conduta em relação à vítima Jéssica para o delito de furto, também não prospera, isso porque a vítima esclareceu muito bem, em suas declarações, que o réu ficou puxando o celular de sua mão e apenas o soltou, porque ficou com medo de ser machucada, após o mesmo fazer menção a estar armado, caracterizando, portanto, a grave ameaça elementar do crime de roubo.

Tão pouco merece acolhimento o pedido para que fosse reconhecido o delito de roubo em sua forma tentada, isso porque o simples fato da vítima Jéssica ter realizado o acompanhamento dos roubadores e recuperado seu celular na sequência, não exclui o fato de já ter se consumado o roubo, que pressupõe apenas a retirada do bem da esfera da vítima. Nesse sentido, já consolidou seu entendimento o Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, STJ)"

Observo que o concurso de pessoas ficou bem demonstrado para ambos os delitos, na medida em que o relato das vítimas foi firme e coeso no sentido de que enquanto um indivíduo descia do veículo para arrebatá-los os bens, outros o aguardavam retornar para se evadirem do local, não se podendo, portanto, cogitar o afastamento de tal qualificadora.

Por fim, pontuo que não será reconhecida a continuidade delitiva, uma vez que tal instituto pressupõe a existência de crimes da mesma espécie, que não é o caso dos autos, aplicando-se, aqui, o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), consoante posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, veja-se:

"Esta Corte, em julgados antigos, já firmou entendimento no sentido de não reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de furto, na medida em que, embora inseridos no rol de delitos contra o patrimônio, são de espécies distintas. Isso porque, o furto tem como bem jurídico violado somente o patrimônio, ao passo que o roubo, crime pluriofensivo e complexo, implica ofensa não só ao patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima, afastando o nexo de continuidade e ensejando a aplicação da regra do concurso material." (Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e furto. Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada. (HC 97057, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2010, DJe-164, divulgado em 02-09-2010, publicado em 03-09-2010).

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

A) Ré Bianca Pereira Sabino:

A.1) Em relação ao crime de roubo:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré não ostenta Maus antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais da acusada.

Na segunda etapa, não observo causas atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena fixada anteriormente.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

A.1) Em relação ao crime de furto:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré não ostenta Maus Antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais da acusada.

Na segunda etapa, não observo causas atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena fixada anteriormente.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Finalmente, aplicando a regra do concurso material de delitos e somando-se as penas, torno definitiva a pena da ré BIANCA PEREIRA SABINO em 07 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, o qual se justifica pela primariedade da ré e pelo o quantum da pena aplicada.

B) Réu Samuel Miguel Moreira:

B.1) Em relação ao crime de roubo:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus Antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, trata-se de réu duplamente reincidente (autos n. 0004109-86.2009.8.26.0052 e 0036941-23.2011.8.26.0564 - fls. 222/231e fls. 270/273), razão pela qual aumento a pena em 1/5, chegando a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, a qual torno definitiva para o delito de roubo em relação ao réu Samuel.

B.2) Em relação ao crime de furto:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus Antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, trata-se de réu duplamente reincidente (autos n. 0004109-86.2009.8.26.0052 e 0036941-23.2011.8.26.0564 - fls. 222/231e fls. 270/273), razão pela qual aumento a pena em 1/5, chegando a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, ausentes causas agravantes ou atenuantes, razão pela qual torno definitiva a pena de Samuel em relação ao delito de furto em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Finalmente, aplicando a regra do concurso material de delitos e somando-se as penas, torno definitiva a pena do réu SAMUEL MIGUEL MOREIRA em 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, que é o único compatível com a reincidência do réu e o quantum da pena aplicado.

C) Jorge Eduardo Santos de Oliveira:

C.1) Em relação ao crime de roubo:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não

ostenta maus antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, trata-se de réu reincidente específico em roubo (autos n. 0003262-90.2015.8.26.0564 - fls. 102/107 e 268/269), razão pela qual exaspero em 1/6 a pena fixada anteriormente, chegando 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Ausentes atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa.

C.2) Em relação ao crime de furto:

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, trata-se de réu reincidente específico (autos n. 0003262-90.2015.8.26.0564 - fls. 102/107 e 268/269), razão pela qual exaspero em 1/6 a pena fixada anteriormente, chegando a 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Ausentes atenuantes a considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena do réu Jorge para o delito de furto qualificado em 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Ausentes atenuantes a considerar.

Finalmente, aplicando a regra do concurso material de delitos e somando-se as penas, torno definitiva a pena do réu JORGE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA em 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, que é o único compatível com a reincidência específica do réu e o quantum da pena aplicada.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que os réus permaneceram custodiados, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO os réus JORGE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 25 dias-multa; SAMUEL MIGUEL MOREIRA à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 28 dias-multa; e BIANCA PEREIRA SABINO à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 23 dias-multa, por se acharem incursos nos artigos 155, §4º, IV, e art. 157, § 2º, II, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Indefiro aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Anoto que os bens das vítimas já foram entregues (fls. 28). Com relação às facas apreendidas, autorizo sua destruição por não mais interessarem à persecução penal. Em relação ao veículo apreendido, defiro sua restituição ao legítimo proprietário. Não sendo reclamado no prazo de 60 (sessenta dias), proceda-se nos moldes do art.

328, CTB.

Publique-se e intím-se.

Diadema, 04 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA